

운행제한 위반 고발(접수) 대장

[illegible]

※ 작성요령

- 1) 본 서식은 다음 각 호의 경우에 한하여 작성한다.
1. 「도로법」 제77조제1항을 위반하여 같은 법 제117조제1항제1호(500만원 이하의 과태료)에 따른 처벌 대상 사건을 관할 도로관리청으로 이송하는 경우
 2. 「도로법」 제76조제1항(통행의 금지 및 제한), 제77조제4항(적재량 측정, 관계서류 제출 요구, 차량 동승 요구 등의 거부 금지), 제78조(적재량 측정 방해 행위 금지, 적재량 재측정 요구 거부 금지), 제80조(후속조치 명령 이행)를 위반하여 같은 법 제114조제8호(2년 이하의 징역이나 2천만원 이하의 벌금), 제115조제3호·제4호·제5호·제6호(1년 이하의 징역이나 1천만원 이하의 벌금)에 따른 처벌 대상 사건을 관할 도로관리청으로 이송하거나 관할 사법

기관으로 송치(형사고발)하는 경우

- 2) [고발 정보]의 [고발 일자], [단속 일자]와 [처리 결과]의 [일자]는 날짜를 기재하고, [고발 정보]의 [단속 장소]는 단속지점의 도로명주소 또는 노선번호·노선명·이정 등을 기재하고, [운행제한 위반자 정보] 및 [피신고자 정보]의 [주소]는 도로명주소를 기재한다.
- 3) [고발 정보]의 [위반 내용]은 다음과 같이 작성한다.
 1. 행정처분 대상 사건의 경우, ①운행제한 위반(제한규격 및 제한중량 위반), ②화물적재 관리의무 위반, ③부당 지시·요구 금지 의무 위반 중에서 택 1
 2. 형사고발 대상 사건의 경우, ①통행의 금지 및 제한 위반, ②적재량 측정 요구 불응(적재량 재측정 요구 불응 포함), ③관계서류 제출 요구 불응, ④차량 동승 요구 불응, ⑤적재량 측정 방해, ⑥후속조치 불이행 중에서 택 1
- 4) [고발정보]의 [확인서번호]는 운행제한 위반 확인서 상의 관련정보에 근거하여 기재한다.
- 5) [피신고자 정보] 및 [양벌 대상 정보]는 다음과 같이 작성한다.
 1. 행정처분 대상 사건을 관할 도로관리청으로 이송하는 경우, 운행제한 위반자(차량의 운전자)가 신고한 화물적재 관리의무 위반자(「도로법」 제77조제2항 위반) 또는 부당 지시·요구자(「도로법」 제77조제3항 위반)의 정보를 기재
 2. 형사고발 대상 사건을 관할 도로관리청으로 이송하거나 관할 사법기관으로 송치하는 경우, 운행제한 위반자(차량의 운전자)를 대표자, 대리인, 사용인, 종업원 등으로 두고 있는 법인 또는 개인(「도로법」 제116조에 따른 양벌 대상)의 정보를 기재
- 6) [처리 결과]의 [관할기관명]은 해당 사건을 이송·송치한 기관(관할 도로관리청 또는 관할 사법기관)의 기관명을 기재한다.
- 7) [처리 결과]의 [조치 내용]는 ①행정처분 사건 이송, ②형사고발 사건 이송, ③형사고발 사건 송치 중 택 1하여 기재한다.
- 8) 본 서식은 A3 용지(297×420mm)를 사용한다.